

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1054/2532

นางเสาวณิต ลิ้มพาณิชย์ หรือพฤกษ์มณี

โจทก์

นายเฉลิมเกียรติ ลิ้มพาณิชย์

จำเลย

นายเฉลิมเกียรติ ลิ้มพาณิชย์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลแขวงพ.ศ. 2499 มาตรา 4 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำคุกจำเลย 6 เดือน เป็นการพิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยจึงฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ตี โปรตมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา

137

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 จำคุก 1 เดือน คดีไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดมาก่อนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็น กักขังแทน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนดหกเดือนนอกจากที่ แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 90)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 97)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน และให้ เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลย 6 เดือน คง พิพากษาลงโทษจำเลยไม่เกิน 1 ปีศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้น ต้นฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วยก คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 เดือน และให้ เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขัง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลย 6 เดือน คง พิพากษาลงโทษจำเลยไม่เกิน 1 ปีศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้น ต้นฎีกาจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วยก
คำร้อง

(สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>